P U T U S A N

Nomor 2610/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWARSYAH**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/16 Januari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M.Yakub Gang Toke Umar No 278 Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2610/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2610/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwarsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edwarsyah** berupa pidana Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram, 8(delapan) plastik klip kosong, 1(satu) buah bong, 1(satu) pipet sekop dan 1(satu)buah mancis **agar dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa **Edwarsyah** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Edwarsyah pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan M.Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ,secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi BRIPKA Bastanta Kaban,SH dan saksi BRIPTU Kurniawan Ramadhan masing-masing sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan M.Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerjaÂ dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa berupa 1(Satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika dengan sebutan shabu shabu, 8(delapan) plastik klip kosong, 1(satu) bong, 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis yang mana sebelumnya dibeli Terdakwa secara tanpa hak dari TOYIP(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dimana shabu tersebut telah selesai Terdakwa gunakan secara tanpa hak selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Polrestabes Medan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:227/1.1/09/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk putih narkotika shabu dengan berat bersih 0,01(nol koma dol satu) gram dan 1(satu) pipa kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,22(satu koma dua puluh dua) gram.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti Narkotika No.LAB:5262/NNF/2022 tanggal 14 Septembe 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Edwarsyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Edwarsyah pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan M.Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi BRIPKA Bastanta Kaban,SH dan saksi BRIPTU Kurniawan Ramadhan masing-masing sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan M.Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerjaÂ dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa berupa 1(Satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika dengan sebutan shabu shabu, 8(delapan) plastik klip kosong, 1(satu) bong, 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis yang mana sebelumnya dibeli Terdakwa secara tanpa hak dari TOYIP(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dimana shabu tersebut telah selesai Terdakwa gunakan secara tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Polrestabes Medan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:227/1.1/09/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk putih narkotika shabu dengan berat bersih 0,01(nol koma dol satu) gram dan 1(satu) pipa kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,22(satu koma dua puluh dua) gram.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:5262/NNF/2022 tanggal 14 Septembe 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1(Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Edwarsyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Edwarsyah pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan M.Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi BRIPKA Bastanta Kaban,SH dan saksi BRIPTU Kurniawan Ramadhan masing-masing sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan M.Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerjaÂ dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa berupa 1(Satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika dengan sebutan shabu shabu, 8(delapan) plastik klip kosong, 1(satu) bong, 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis yang mana sebelumnya dibeli Terdakwa secara tanpa hak dari TOYIP(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dimana shabu tersebut telah selesai Terdakwa gunakan secara tanpa hak selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Polrestabes Medan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:227/1.1/09/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk putih narkotika shabu dengan berat bersih 0,01(nol koma dol satu) gram dan 1(satu) pipa kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,22(satu koma dua puluh dua) gram.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:5262/NNF/2022 tanggal 14 Septembe 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1(Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Edwarsyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Sitepu ,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekannya Bripka Bastanta Kaban,SH dan Briptu Kurniawan Ramadhan (anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di gang Toke Umar Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya merupakan tim karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika menindaklanjuti informasi tersebut Penyidik dari satuan Narkoba melakukan penyidikan sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan M Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja dan pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;
- Bahwa barang bukti diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli Terdakwa dari saudara Toyip (DPO) dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Bastanta Kaban,S.H yang dibacakan (Ada Berita Acara Penyumpahan) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi BRIPKA Bastanta Kaban,SH dan saksi BRIPTU Kurniawan Ramadhan masing-masing sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan M.Yakub Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa berupa 1(Satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika dengan sebutan shabu shabu, 8(delapan) plastik klip kosong, 1(satu) bong, 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis
- Bahwa terdakwa mengatakan barng bukti yang ditemuka sebelumnya dibeli Terdakwa secara tanpa hak dari TOYIP(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa shabu tersebut telah selesai Terdakwa gunakan secara tanpa hak
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Polrestabes Medan
- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jalan M Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerjakarena memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu dari Toyip dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya anggota Kepolisian melakukan penyidikan sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan M Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja dan pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram,
2. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram,
3. 8(delapan) plastik klip kosong,
4. 1(satu) buah bong,
5. 1(satu) pipet sekop dan
6. 1(satu)buah mancis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) yang terdiri dari saksi Chandra Sitepu dan Bastanta Kaban,S.H pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jalan M Yacub Gg Toke Umar Kel Sei Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu- sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya merupakan tim karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika menindaklanjuti informasi tersebut Penyidik dari satuan Narkoba melakukan penyidikan sekira pukul 18.30 Wib petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan M Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja dan pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;
- Bahwa barang bukti diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Toyip (DPO) dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor:227/1.1/09/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala berat barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk putih narkotika shabu dengan berat bersih 0,01(nol koma dol satu) gram dan 1(satu) pipa kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,22(satu koma dua puluh dua) gram dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:5262/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram. yang dianalisis milik Terdakwa Edwarsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu ;.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ; .
3. Memiliki, menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Edwarsyah sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ,Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Chandra Sitepu dan saksi Bastanta Kaban,S.H (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jalan M Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam Tempat Terdakwa bekerja sebagai security karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika beratnya 0,01 (nol koma nol satu) dan 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram , Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang , dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang,bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur , apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) yang terdiri dari saksi Chandra Sitepu dan Bastanta Kaban,S.H pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jalan M Yacub Gg Toke Umar Kel Sei Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra Sitepu dan saksi Bastanta Kaban (anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika kemudian untuk menindaklanjuti informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut Penyidik dari satuan Narkoba melakukan penyidikan sekira pukul 18.30 Wib , Petugas Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan M Yakub Gang Toke Umar Kelurahan Sei Kerah Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja sebagai security dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika dengan sebutan shabu-shabu , 8 (delapan) plastic kosong, 1(satu) bong , 1(satu) pipet sekop dan 1(satu) buah mancis dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari saudara Toyip (DPO) dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tujuannya akan dipergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor:227/1.1/09/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala berat barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi serbuk putih narkotika shabu dengan berat bersih 0,01(nol koma dol satu) gram dan 1(satu) pipa kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,22(satu koma dua puluh dua) gram dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:5262/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 kesimpulan bahwa barang bukti berupa :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram. 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram. yang dianalisis milik Terdakwa Edwarsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas pada saat ditangkap Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram, 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram, 8(delapan) plastik klip kosong, 1(satu) buah bong, 1(satu) pipet sekop dan 1(satu)buah mancis telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01(nol koma nol satu) gram,
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,22(satu koma dua puluh dua) gram,
- 8 (delapan) plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah bong, 1(satu) pipet sekop
- 1 (satu)buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 14 Februari 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arfan Yani, S.H. ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)